

Art of Advocacy

නඩු විභාගයක ලිඛිත දේශන ඉදිරිපත් කිරීම



shutterstock.com · 2247849163

Dr. Palitha Subasinghe

Attorney at Law

LL.B (OUSL)

MBBS(University of Peradeniya)

Cer. Psychology and Counseling (University of Peradeniya)

PG Dip. Criminology and Criminal Justice (University of Sri Jayawardenapura)

මෙම නිබන්ධනය අපේ **Law** පන්තියේ සිසුන්ගේ අධ්‍යයනය සඳහා පමණක් පොද්ගලිකව ලබා දෙන්නකි. සම්පූර්ණ අයිතිය කතෘ සතුය. කතෘගේ අවසරයකින් තොරව කිසිදු ආකාරයකින් පිටපත් කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම, හොතිකව හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනිකව බෙදා හැරීම හෝ වෙනත් කවර ආකාරයකින් හෝ අන්සතු කිරීම සපුරා තහනම් වේ

Dr. Palitha Bandara Subasinghe (Attorney at Law) Mob. 076 6411414

මෙම නිවන්ධනය අපේ Law පන්තියේ සිසුන්ගේ අධ්‍යයනය සඳහා පමණක් පෞද්ගලිකව ලබා දෙන්නකි. සම්පූර්ණ අයිතිය කතෘ සතුය. කර්තෘගේ අවසරයකින් තොරව කිසිදු ආකාරයකින් පිටපත් කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම, භෞතිකව හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනිකව බෙදා හැරීම හෝ වෙනත් කවර ආකාරයකින් හෝ අන්යකු කිරීම සපුරා තහනම් වේ

නඩු විභාගයක ලිඛිත දේශන ඉදිරිපත් කිරීම

සිවිල් නඩුවක ලිඛිත දේශනයක් (Written Submission / Written Argument) යනු නඩු විභාගය අවසානයේ දී, තමන්ගේ පාර්ශ්වයේ නිගමනයන් සහ නීතිමය තර්කයන් සනාථ කරමින් දෙපාර්ශ්වයේ නීතිඥවරුන් විසින් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලිඛිත ලේඛනයකි.

නඩුවක සාක්ෂි විභාග කර අවසන් වූ පසු, විනිසුරුවරයා තීන්දුවක් දීමට පෙර දෙපාර්ශ්වයටම තමන්ගේ නඩුව අවසන් වශයෙන් ප්‍රකාශ කිරීමට (දේශනයක් පැවැත්වීමට) අවස්ථාවක් ලබා දේ. මෙය වාචිකව මෙන්ම ලිඛිතව ද කළ හැකිය. වර්තමානයේ බොහෝ සිවිල් නඩුවලදී කාලය ඉතිරි කරගැනීම සහ වඩාත් පැහැදිලිව කරුණු දැක්වීම සඳහා ලිඛිත දේශන ඉදිරිපත් කිරීමට අධිකරණය අවසර දෙයි.

- නඩුවේ පසුබිම සහ කරුණු: නඩුවට අදාළ මූලික කරුණු කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීම.
- නඩුවේ මතභේදාත්මක කරුණු (Issues): නඩුවේදී විසඳිය යුතු ප්‍රධාන ගැටලු මොනවාද යන්න පෙන්වා දීම.
- සාක්ෂි විශ්ලේෂණය: තමන්ගේ පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ සාක්ෂි සහ ලේඛන මගින් නඩුව ඔප්පු වී ඇති ආකාරයත්, විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ සාක්ෂිවල ඇති දුර්වලතාත් පෙන්වා දීම.
- නීතිමය තර්ක සහ පූර්වාදර්ශ: නඩුවට අදාළ වන නීතිමය ප්‍රතිපාදන සහ ඊට පෙර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හෝ අභියාචනාධිකරණය විසින් ලබා දී ඇති සමාන නඩු තීන්දු (Case Laws / Precedents) උපුටා දක්වමින් තමන්ගේ තර්කය සනාථ කිරීම.
- අයැදුම (Relief): අවසාන වශයෙන් අධිකරණයෙන් තමන් බලාපොරොත්තු වන සහනය හෝ තීන්දුව කුමක්ද යන්න සඳහන් කිරීම.

විනිසුරුවරයාට නඩුවේ සියලු කරුණු සහ නීතිමය තත්ත්වයන් එකම ලේඛනයකින් පහසුවෙන් අධ්‍යයනය කර සාධාරණ තීන්දුවක් ලබා දීමට මෙම ලිඛිත දේශනය බෙහෙවින් උපකාරී වේ.

දික්කසාද නඩුවක පැමිණිලි පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් අනුමිත ද්වේශ සහගත හැර යාම සම්බන්ධව දිසා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලිඛිත දේශනයක අඩංගු විය යුත්තේ මොනවාද?

දික්කසාද නඩුවක අනුමිත ද්වේශ සහගත හැරයාම (Constructive Desertion) මත පදනම්ව පැමිණිලි පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන ලිඛිත දේශනයක් යනු නඩුවේ සමස්ත සාක්ෂි සහ නීතිමය තත්ත්වයන් මැනවින් ගළපා විනිසුරුවරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන තීරණාත්මක ලේඛනයකි.

අනුමිත ද්වේශ සහගත හැරයාමකදී සිදුවන්නේ වගඋත්තරකරු විසින් නිවසින් බැහැරව යාම නොව, සිය කලත්‍රයාගේ ක්‍රියාවන් දරාගත නොහැකි හෝ අයුතු හැසිරීම නිසා පැමිණිලිකාර පාර්ශ්වයට අකමැත්තෙන් වුවද නිවස හැර දමා යාමට සිදු වීමයි. මෙහිදී වරදකරු වන්නේ නිවසේ ඉතිරි වන, නමුත් අනෙක් පාර්ශ්වයට වෛවාහික නිවසින් ඉවත්ව යාමට සැලැස්වූ තැනැත්තාය.

විවාහය සිදු වූ දිනය, ලියාපදිංචි අංකය සහ විවාහයෙන් දරුවන් සිටි නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර.

දෙපාර්ශ්වය අවසන් වරට එකට ජීවත් වූ ස්ථානය සහ පැමිණිලිකාර පාර්ශ්වයට නිවසින් පිටවීමට සිදු වූ නිශ්චිත දිනය.

නීතිමය වශයෙන් මෙම කරුණ ඔප්පු කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රධාන අංග දෙක (Factum සහ Animus) සාක්ෂි ඇසුරින් දේශනය තුළ තර්කානුකූලව ගොනු කළ යුතුය:

Dr. Palitha Bandara Subasinghe (Attorney at Law) Mob. 076 6411414

මෙම නිබන්ධනය අපේ Law පන්තියේ සිසුන්ගේ අධ්‍යයනය සඳහා පමණක් පෞද්ගලිකව ලබා දෙන්නකි. සම්පූර්ණ අයිතිය කතෘ සතුය. කර්තෘගේ අවසරයකින් තොරව කිසිදු ආකාරයකින් පිටපත් කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම, භෞතිකව හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනිකව බෙදා හැරීම හෝ වෙනත් කවර ආකාරයකින් හෝ අන්යකු කිරීම සපුරා තහනම් වේ

වගඋත්තරකරුගේ දරාගත නොහැකි, අයුතු හැසිරීම් මාලාව (උදා: දරුණු ලෙස පහරදීම, අනිසි සබඳතා, මානසිකව වධහිංසා පැමිණවීම). මෙම හැසිරීම් නිසා පැමිණිලිකාර පාර්ශ්වයට තවදුරටත් එකට ජීවත් වීම අන්තරාදායක හෝ අභිමානයට හානිදායක වූ බව පෙන්වා දීම.

වගඋත්තරකරු මෙම ක්‍රියාවන් සිදු කළේ එමගින් විවාහ ජීවිතය කෙළවර වන බව මැනවින් දැන දැනම සහ එම අදහසින්ම (Intention) බව තර්ක කිරීම.

පැමිණිලිකරු විසින් කුඩුවේ සිට දුන් වාචික සාක්ෂි සහ ඒවායේ පරස්පරතා නොමැති බව පෙන්වා දීම.

වගඋත්තරකරුගේ ක්‍රියාකලාපය සනාථ කිරීමට ඉදිරිපත් කළ ලේඛන සාක්ෂි (උදා: පොලිස් පොත්වල පිටපත්, වෛද්‍ය වාර්තා, කෙටි පණිවිඩ හෝ ඡායාරූප) උපුටා දක්වමින් තර්කය ශක්තිමත් කිරීම.

විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ හරස් ප්‍රශ්න කිරීම් හමුවේ පැමිණිලි පාර්ශ්වයේ සාක්ෂි බිඳ වැටී නොමැති බව පෙන්වීම.

සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ සහ පොදු නීතියේ (රෝම ලන්දේසි නීතිය) අදාළ මූලධර්ම සඳහන් කිරීම ඒ සම්බන්ධව නෛතික ස්ථාවරය තහවුරු කිරීම සඳහා වැදගත් වේ. මේ සඳහා අනුමිත ද්වේශ සහගත හැරයාම සහ සාධාරණ සැකයෙන් ඔබ්බට ඔප්පු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබා දුන් ප්‍රමුඛ පෙළේ නඩු තීන්දු (උදා: ප්‍රනාන්දු එදිරිව ප්‍රනාන්දු, සිල්වා එදිරිව සිල්වා වැනි සුදුසු නඩු තීන්දු) උපුටා දක්වමින්, එම නඩුවල තත්ත්වයන් මෙම නඩුවට සමාන වන ආකාරය පෙන්වා දීම.

වගඋත්තරකරුගේ ද්වේශ සහගත හැරයාම සාධාරණ සැකයෙන් ඔබ්බට ඔප්පු වී ඇති

Dr. Palitha Bandara Subasinghe (Attorney at Law) Mob. 076 6411414

මෙම නිබන්ධනය අපේ Law පන්තියේ සිසුන්ගේ අධ්‍යයනය සඳහා පමණක් පෞද්ගලිකව ලබා දෙන්නකි. සම්පූර්ණ අයිතිය කතෘ සතුය. කර්තෘගේ අවසරයකින් තොරව කිසිදු ආකාරයකින් පිටපත් කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම, භෞතිකව හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනිකව බෙදා හැරීම හෝ වෙනත් කවර ආකාරයකින් හෝ අත්සතු කිරීම සපුරා තහනම් වේ

බැවින් විවාහ බන්ධනය ලිහිල් කර (දික්කසාදය) ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීම.

නඩත්තු මුදල් (ඇත්නම්), දරුවන්ගේ භාරකාරත්වය සහ නඩු ගාස්තු වගඋත්තරකරුගෙන් අය කර දෙන ලෙස අවසාන වශයෙන් ඉල්ලා සිටීම.

දිසා අධිකරණයේ නඩුව පැමිණිල්ලේ වාසියට ලබා දී ඇති විටෙක ඉන් අතෘප්තියට පත් විත්ති පාර්ශ්වය විසින් එම තීරණයට එරෙහිව සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණයට අභියාචනයක් ගොනුකර ඇත. දරුවාගේ භාරකාරත්වය සම්බන්ධයෙන් දිසා අධිකරණයෙන් දී ඇති තීරණය පැමිණිල්ලට පක්ෂව වන අතර, විත්ති පාර්ශ්වය එයට එරෙහිව මෙම සිවිල් මහාධිකරණ අභියාචනය ගොනුකොට ඇත.

දිසා අධිකරණයේ තීන්දුවෙන් අගතියට පත් විත්තිකාර පාර්ශ්වය (දැන් අභියාචක/Appellant) විසින් සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණය (Civil Appellate High Court) වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති අභියාචනයකට එරෙහිව, මුල් නඩුවේ පැමිණිලිකාර පාර්ශ්වය (දැන් උත්තරවාදී/Respondent) විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිඛිත දේශනය ඉතා සුවිශේෂී මූලධර්ම මත පදනම් විය යුතුය.

මෙහිදී මූලිකවම මතක තබා ගත යුතු කරුණ නම්,

එහිදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම සොයා බලන්නේ මුල් උසාවියේ (දිසා අධිකරණයේ) විනිසුරුවරයා

- සාක්ෂි ඇගයීමේදී හෝ
- නීතිය අර්ථකථනය කිරීමේදී

කිසියම් බරපතළ වැරද්දක් සිදු කර තිබේද යන්න පමණි.

දරුවාගේ භාරකාරත්වය (Child Custody) වෙනුවෙන් උත්තරවාදී (පැමිණිලි) පාර්ශ්වයේ ලිඛිත දේශනයේ අඩංගු විය යුතු ප්‍රධාන කරුණු

ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන්ම ජාත්‍යන්තර නීතියේ ද දරුවන්ගේ භාරකාරත්වය පිළිබඳ නඩුවකදී අධිකරණය සලකා බලන එකම සහ ප්‍රධානතම සාධකය වන්නේ දරුවාගේ උපරිම සුභසාධනයයි. මව්පියන්ගේ අයිතිවාසිකම්වලට වඩා දරුවාගේ යහපත මෙහිදී ඉහළින්ම සැලකේ.

දිසා අධිකරණයේදී ඉදිරිපත් වූ සාක්ෂි ඇසුරින්, දරුවා පැමිණිලි පාර්ශ්වය භාරයේ සිටීම දරුවාගේ අධ්‍යාපනයට, සෞඛ්‍යයට, මානසික වර්ධනයට සහ ආරක්ෂාවට වඩාත්ම සුදුසු බව විනිසුරුවරයා නිවැරදිව නිගමනය කර ඇති ආකාරය පෙන්වා දිය යුතුය. වගඋත්තරකරුගේ (විත්තිකරුගේ) වර්තයේ හෝ හැසිරීමේ ඇති දරුවාට අහිතකර බලපෑම් ඇති කළ හැකි කරුණු (මුල් සාක්ෂි සටහන්වල ඇති පරිදි) නැවත මතක් කර දිය යුතුය.

අභියාචනා නීතියේ ස්වර්ණමය රීතියක් වන්නේ, සාක්ෂිකරුවන් කුඩුවට නැග සාක්ෂි දෙන ආකාරය සජීවීව දුටුවේ, ඔවුන්ගේ හැසිරීම් රටාව නිරීක්ෂණය කළේ මුල් නඩු විභාගය මෙහෙයවූ දිසා විනිසුරුවරයා බවයි.

එබැවින්, දිසා විනිසුරුවරයා දෙපාර්ශ්වයේම සාක්ෂි මැනවින් විශ්ලේෂණය කර ලබා දුන් "කරුණු පිළිබඳ නිගමනවලට" (Findings of Fact) මැදිහත් වීමට අභියාචනාධිකරණයට ඇති ඉඩකඩ සීමිතය.

විත්ති පාර්ශ්වය විසින් මතු කරන අභියාචනා හේතු (Grounds of Appeal) හුදෙක් කරුණු වැරදියට අර්ථකථනය කිරීමට උත්සාහ කිරීමක් පමණක් බවත්, දිසා විනිසුරුවරයාගේ නිගමනය තාර්කික සහ සාක්ෂි මත පදනම් වූවක් බවත් තර්ක කළ යුතුය.

ලිඛිත දේශනය සාමාන්‍යයෙන් පහත පරිදි කොටස්වලට බෙදා දක්වයි:

දිසා අධිකරණයේ නඩු අංකය, තීන්දුව දුන් දිනය සහ එමගින් දරුවාගේ භාරකාරත්වය

පැමිණිලිකරුට පවරා ඇති බව කෙටියෙන් සඳහන් කිරීම.

•

දරුවාගේ භාරකාරත්වය සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ ඉහළ අධිකරණ (ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය) විසින් ලබා දී ඇති ප්‍රමුඛ නඩු තීන්දු උපුටා දැක්විය යුතුය. (උදාහරණයක් ලෙස, මවට කුඩා දරුවන්ගේ භාරකාරත්වය ප්‍රමුඛව හිමි විය යුතු බවට ඇති රෝම ලන්දේසි නීති මූලධර්ම සහ "දරුවාගේ සුභසාධනය" සියල්ලට ඉහළින් පවතින බව සනාථ කළ නඩු තීන්දු).

•

විත්තිකරු තම අභියාචනා පෙත්සමෙන් මතු කර ඇති සෑම කරුණකටම සාක්ෂි සටහන්වල (Proceedings) පිටු අංක උපුටා දක්වමින් තර්කානුකූලව පිළිතුරු දීම. (උදා: "සාක්ෂි සටහනේ 45 වන පිටුවේ සඳහන් පරිදි වගඋත්තරකරු පිළිගෙන ඇත්තේ..." වැනි පැහැදිලි උපුටා දැක්වීම්).

•

දිසා අධිකරණයේ තීන්දුව නිත්‍යානුකූල සහ සාධාරණ එකක් බැවින් විත්තිකරුගේ අභියාචනය නිෂ්ප්‍රභ කර (Dismiss), දිසා අධිකරණ තීන්දුව ස්ථිර කරන ලෙස (Affirm) සිවිල් අභියාචන මහාධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටීම.

ව්‍යුහාත්මක නීතිමය පසුබිම

ලංකාවේ ඉහළම අධිකරණ පද්ධතිය තුළ මෙවැනි පවුල් නීතිමය ගැටලුවලදී ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධාන පියවර මෙසේ පෙළගැස්විය හැකිය

සාක්ෂි සහ ලේඛන මැනවින් පරීක්ෂා කර දරුවාගේ උපරිම සුභසාධනය වෙනුවෙන් දිසා විනිසුරුවරයා විසින් තීන්දුවක් ලබා දීම.

Dr. Palitha Bandara Subasinghe (Attorney at Law) Mob. 076 6411414

මෙම නිබන්ධනය අපේ Law පන්තියේ සිසුන්ගේ අධ්‍යයනය සඳහා පමණක් පෞද්ගලිකව ලබා දෙන්නකි. සම්පූර්ණ අයිතිය කතෘ සතුය. කර්තෘගේ අවසරයකින් තොරව කිසිදු ආකාරයකින් පිටපත් කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම, භෞතිකව හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනිකව බෙදා හැරීම හෝ වෙනත් කවර ආකාරයකින් හෝ අන්යකු කිරීම සපුරා තහනම් වේ

දිසා අධිකරණයේ තීන්දුවේ නීතිමය හෝ සාක්ෂි විශ්ලේෂණයේ වරදක් තිබේදැයි ලිඛිත දේශන සහ වාචික දේශන ඇසුරින් පරීක්ෂා කිරීම.

මහාධිකරණ තීන්දුවෙන් ද අතෘප්තියට පත් පාර්ශ්වයකට, විශේෂ නීතිමය ගැටලුවක් පවතින්නේ නම් පමණක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙතයාමට ඇති හැකියාව.

(මෙම ලිඛිත දේශනය සකස් කිරීමේදී නඩුවේ සාක්ෂි සටහන් (Record of Proceedings) ඉතා සුක්ෂ්ම ලෙස අධ්‍යයනය කළ යුතුය. දිසා අධිකරණයේදී විත්ති පාර්ශ්වය විසින් සිදු කරන ලද එකඟ වීම් හෝ ඔවුන්ගේ සාක්ෂිවල ඇති පරස්පරතා මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ අවධානයට යොමු කිරීම මෙහිදී ජයග්‍රහණය සඳහා ඇති ප්‍රධානතම මහයි)

ලංකාවේ දික්කසාද නඩුවක දික්කසාද හේතුවක් (අනුමිත ද්වේශ සහගත හැරයාම ඇතුළුව) ඔප්පු කළ යුත්තේ වැඩි බර සාක්ෂි මත (Balance of Probability) වන අතර, චෝදනාවේ බරපතලකම අනුව එය සිත් කා වදින / දැඩි සාක්ෂි (Cogent Evidence) මගින් සනාථ කළ යුතුය.

අනුමිත ද්වේශ සහගත හැරයාම ඔප්පු කිරීම සඳහා, විත්තිකරු විසින් විවාහ සහජීවනය තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාම අසාධාරණ හෝ නොහැකි වන ආකාරයේ හැසිරීම් මාලාවක නිරත වී තිබිය යුතු අතර, එම හැසිරීම් තුළින් විවාහ සම්බන්ධතාව අත්හැරීමේ චේතනාව (animus deserendi) අධිකරණයට අනුමාන කළ හැකි විය යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු නීතිය වන රෝම-ලන්දේසි නීතිය සහ අපගේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ

සුර්වාදර්ශයන්ට අනුව, "ළපටි වයස් මූලධර්මය" (Tender Years Doctrine) යනු දරුවෙකුගේ භාරකාරත්වය තීරණය කිරීමේදී මවට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීමට භාවිතා කරන ප්‍රබල නීතිමය සංකල්පයකි. විශේෂයෙන්ම බාලවයස්කාර ගැහැණු දරුවෙකුගේ ශාරීරික, ජීව විද්‍යාත්මක සහ සනීපාරක්ෂක අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් මවගේ සෙවණ අත්‍යවශ්‍ය බව අධිකරණය පිළිගනී.

මෙම නඩුවේදී (එවකට අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති විනිසුරු ටී. එස්. ප්‍රනාන්දු විසින්) තීරණය කළේ විවාහක නඩුවලදී "සාධාරණ සැකයෙන් ඔබ්බට" (Beyond reasonable doubt) ඔප්පු කිරීමේ අපරාධ නීති ප්‍රමිතිය අවශ්‍ය නොවන බවත්, සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයට අනුව "වැඩි බර සාක්ෂි" (Balance of probabilities) ප්‍රමිතිය ප්‍රමාණවත් බවත්ය.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් Alarmalammal නඩුවේ සිද්ධාන්තය තවදුරටත් ස්ථිර කරමින්, දික්කසාද නඩුවලදී චෝදනා ඔප්පු කිරීම සඳහා සිත් කා වදින සහ පැහැදිලි සාක්ෂි තිබීම ප්‍රමාණවත් බවත්, "සාධාරණ සැකයෙන් ඔබ්බට" ඔප්පු කිරීම අවශ්‍ය නොවන බවත් තීන්දු කරන ලදී.

අනුමිත ද්වේශ සහගත හැරයාම පිළිබඳ සංකල්පය මෙරට නීතිය තුළ මුල් වරට පැහැදිලිවම විග්‍රහ කෙරුණු පැරණිතම සන්ධිස්ථානයකි. මෙහිදී තීන්දු වූයේ, විවාහක නිවසින් ශාරීරිකව පිටව යන්නේ කවුද යන්න මත පමණක් හැරයාම තීරණය නොවන බවයි. වූදින පාර්ශ්වයේ හැසිරීම් රටාව නිසා අනෙක් පාර්ශ්වයට නිවසින් පිටව යාමට බලකෙරේ නම්, සැබෑ වරදකරු වන්නේ නිවසේ රැඳී සිටින පාර්ශ්වය බව මෙහිදී ප්‍රථම වරට තහවුරු විය.

මෙම නඩුවේදී අධිකරණය විසින් Animus Deserendi (විවාහය කෙළවර කිරීමේ චේතනාව) යන්න පුළුල් ලෙස අර්ථකථනය කරන ලදී. විත්තිකරු විසින් සිදු කරනු ලබන වැරදි සහගත ක්‍රියාවක් (උදා: දරුණු ලෙස පහරදීම හෝ නොසලකා හැරීම), එමගින් බිරිඳ/සැමියා නිවස හැර යන බවත් විවාහ ජීවිතය අවසන් වන බවත් මැනවින් දැන දැනම සිදු කරන්නේ නම්, එතැන අනුමිත ද්වේශ සහගත හැරයාමක් පවතින බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවධාරණය කළේය.

මෙම නඩුවේදී අනුමිත ද්වේශ සහගත හැරයාමේදී බලපාන "මානසික ක්‍රුරත්වය" (Mental Cruelty) පිළිබඳව ගැඹුරින් සාකච්ඡා විය. ශාරීරිකව පහර නොදුන්නද, විත්තිකරුගේ හැසිරීම් රටාව, පරුෂ වචනයෙන් බැන වැදීම සහ දරාගත නොහැකි මානසික පීඩනයන් දිගින් දිගටම එල්ල කිරීම හරහා බිරිඳට නිවස හැර යාමට සැලැස්වීම අනුමිත ද්වේශ සහගත හැරයාමක් ලෙස නීත්‍යානුකූලව ඔප්පු කළ හැකි බව මෙහිදී ස්ථීර විය.

මෙහිදී තීන්දු වූයේ, හුදෙක් විවාහක ජීවිතයේ ඇති වන සුළු සුළු ආරවුල් හෝ එකඟ නොවීම් (Ordinary wear and tear of married life) අනුමිත ද්වේශ සහගත හැරයාමක් ලෙස සැලකිය නොහැකි බවයි. ඒ සඳහා විත්තිකරුගේ හැසිරීම අනෙක් පාර්ශ්වයට දරාගත නොහැකි මට්ටමේ (Intolerable) බරපතළ එකක් විය යුතු බව මෙමගින් පෙන්වා දුන්නේය.

මෙම නඩු තීන්දුව ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල් නීතිය (Family Law) සහ ළමා භාරකාරත්වය (Child Custody) සම්බන්ධයෙන් මෙරට නීති ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක් බඳු ප්‍රමුඛතම නඩු තීන්දුවකි.

මෙම නඩු තීන්දුව මගින් තහවුරු කෙරුණු ප්‍රධාන නීතිමය සිද්ධාන්තයන් 3ක් පවතී.

●

පියාට කොතරම් ඉහළ මූල්‍ය ශක්තියක්, දේපළක් හෝ සමාජ තත්ත්වයක් තිබුණ ද, මව සදාචාරාත්මකව හෝ මානසිකව දරුවෙකු හැදීමට නුසුදුසු තැනැත්තියක බව ඔප්පු නොවන තාක්, හුදෙක් සල්ලිකාරකම මත පමණක් දරුවෙකු මවගෙන් වෙන් කර පියාට ලබා දිය නොහැකි බව මෙහිදී තීරණය විය.

•

කුඩා දරුවන්ට, විශේෂයෙන්ම බාලවයස්කාර ගැහැණු දරුවන්ට මවකගෙන් ලැබෙන චිත්තවේගීය, ශාරීරික සහ සනීපාරක්ෂක රැකවරණය පියාගේ ධනවත්කමට වඩා දරුවාගේ උපරිම සුභසාධනයට (Best Interests of the Child) අත්‍යවශ්‍ය බව මෙහිදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවධාරණය කළේය.

•

මව සතු භාරකාරත්ව අයිතිය අභියෝගයට ලක් කළ හැක්කේ ඇය දරුවාට අහිතකර ලෙස බලපාන බරපතළ සදාචාරාත්මක පරිහානියක (Unsuitability) පසුවන බව ඔප්පු කළහොත් පමණක් බව මෙහිදී තහවුරු විය.

මෙහිදී පද්මා ප්‍රනාන්දු (මව) විසින් තම සැමියා වන ටී. එස්. ප්‍රනාන්දුට එරෙහිව වයස අවුරුදු හතරහමාරක් (4 1/2) වන තම කුඩා ගැහැණු දරුවාගේ භාරකාරත්වය ඉල්ලා හෙබෙයාස් කෝපුස් (Habeas Corpus) පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. එහිදී විනිසුරු එච්. එන්. ජී. ප්‍රනාන්දු විසින් මෙම ප්‍රබල තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. මෙම තීන්දුවේ පහත සඳහන් කරුණු අඩංගුවේ

•

රෝම-ලන්දේසි නීතියට අනුව විවාහය පවතින අවස්ථාවක පියා පවුලේ ප්‍රධානියා ලෙස ස්වභාවික භාරකරු (Natural Guardian) වුවද, දරුවා ඉතා ළපටි වයසක (Tender age) පසුවේ නම්, දරුවාගේ ජීවිතයට, සෞඛ්‍යයට හෝ සදාචාරයට (Life, health or morals) සිදුවන බලපෑම සලකා එම අයිතිය යටපත් කර මවට භාරකාරත්වය දීමට අධිකරණයට නිරපේක්ෂ බලය ඇත.

●

විනිසුරුවරයා මෙහිදී පැහැදිලිවම සඳහන් කළේ, කුඩා ගැහැණු දරුවෙකු ඇගේ මවගෙන් බලහත්කාරයෙන් වෙන් කර, පියාගේ රැකවරණය යටතේවත් නොව වෙනත් වයස්ගත ඥාතියෙකු යටතේ හැදීමට සැලැස්වීම දරුවාගේ උපරිම යහපතට බරපතළ ලෙස හානිකර වන බවයි.

●

මව දරුවා බලා ගැනීමට සුදුසු තත්ත්වයක (Fit to care) පසුවන්නේ නම්, මවගේ ආදරය සහ රැකවරණය ලැබීම දරුවා සතු ස්වභාවික අයිතියක් (Natural right of the child) බවත්, එය හිතූමනාපයට උදුරා ගත නොහැකි බවත් තීරණය විය.

මෙම නඩුව ද ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල් නීතිය තුළ ළමා භාරකාරත්වය සම්බන්ධයෙන් (විශේෂයෙන්ම මව සතු ප්‍රමුඛ අයිතිය තහවුරු කිරීමට) නිතරම උපුටා දක්වන සන්ධිස්ථානයක් බඳු නඩු තීන්දුවකි.

මෙම නඩුවේදී ද මව සහ පියා අතර දරුවාගේ භාරකාරත්වය සම්බන්ධයෙන් බරපතළ මතභේදයක් ඇති විය. එහිදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කළේ දරුවාගේ උපරිම සුභසාධනය යන්න හුදෙක් භෞතික හෝ මූල්‍යමය පහසුකම් මත පමණක් මැනිය නොහැකි බවත් ළපටි වයසේ (Tender years) පසුවන දරුවෙකු මවගෙන් වෙන් කර පියාට භාර දීමට නම්, මව දරුවා ඇති දැඩි කිරීමට සදාචාරාත්මකව, මානසිකව හෝ ශාරීරිකව සම්පූර්ණයෙන්ම නුසුදුසු තැනැත්තියක බව පියා විසින් සාක්ෂි සහිතව ඔප්පු කළ යුතු බවත් අධිකරණය මෙහිදී ප්‍රකාශ කොට ඇත. එසේම පියා සතු ධනවත්කම, සමාජ තත්ත්වය හෝ ඉහළ මූල්‍ය ශක්තිය මත පමණක් මව සතු ස්වභාවික භාරකාරීත්ව අයිතිය අහෝසි කළ නොහැකි බව මෙම නඩුවේදී ඉතා පැහැදිලිවම අවධාරණය කෙරිණි.